

資料產生日期：115/05/31

道德規範及違法處置

選擇題

編號	答案	試題
1	3	機關辦理公開程序之採購，如於「投標廠商聲明書」要求廠商聲明其是否屬公職人員利益衝突迴避法第2條所稱公職人員及第3條所規範之關係人，機關於履約過程始發現廠商之聲明與事實不符，機關下列處理方式何者正確？ (1)依採購法第31條規定追繳該廠商押標金。(2)依採購法第101條第1項規定通知該廠商將刊登政府採購公報。(3)通知公職人員利益衝突迴避法主管機關法務部。(4)減價收受。
2	4	下列何者為採購人員得為之行為？(1)於機關任職期間同時為廠商所僱用。(2)要求廠商提供與採購無關之服務。(3)主動參與公開舉行且邀請一般人參加之餐會。(4)為免有礙業務執行，於交通不便地區使用廠商提供之交通工具。
3	4	依採購人員倫理準則規定，採購人員接受價值逾新台幣500元，退還有困難時，於獲贈或知悉起7日內作何處理？(1)付費收受。(2)歸公。(3)轉贈慈善機構。(4)以上皆是。
4	3	下列何者非採購人員應遵循者？(1)努力發現真實，對機關及廠商之權利均應注意維護。(2)基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。(3)依據法令，本於良知，公正執行職務，必要時，得接受請託或關說。(4)不接受與職務或利益有關廠商之餽贈或招待。
5	4	機關採購專業人員於下列何種情形，喪失其採購專業人員資格？(1)辭職後5年內回任機關採購職務。(2)調任其他機關辦理採購。(3)辦理採購業務違反法令情節重大而受申誡懲戒處分者。(4)以上皆非。
6	3	下列有關採購評選委員會委員之規定，下列何者為非？(1)委員對於所知悉之招標資訊，應予保密。(2)委員應公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。(3)委員如因不可抗力因素無法出席評選會議，得在機關同意下委由代理人出席。(4)委員不得有採購人員倫理準則第7條規定之行為。
7	4	下列何者屬採購人員倫理準則第2條所稱採購人員？(1)辦理開標之人員。(2)訂定招標文件之人員。(3)處理履約爭議之人員。(4)以上皆是。
8	4	以下何者有誤？(1)發現採購人員有違反法令之情形，其主管知情不予處置者，應視情節輕重，依法懲處。(2)驗收時，因交通不便，而使用廠商提供之交通工具及便當，但付費予廠商。(3)辦理新臺幣15萬元以下之採購，未通知主（會）計及有關單位人員辦理監辦。(4)為符合社會禮儀或習俗，不依法令規定辦理採購。
9	2	下列敘述何者正確？(1)採購人員只要接受新臺幣500元以下之饋贈或招待，尚屬合宜。(2)機關首長非依法規兼任某財團法人之董事，如係依政府採購法以公告程序辦理之採購，該財團法人可以參與該機關首長所任職機關之採購。(3)機關首長尚非採購人員倫理準則所稱採購人員。(4)採購人員如有違反法令情形，依採購法第7章罰則論處。
10	3	下列敘述何者正確？(1)機關預算遭挪用致無款項及時支付廠商之情形，非屬採購人員倫理準則適用範圍。(2)接受機關委託之專案管理廠商之人員，辦理契約所定事項，因其非屬機關人員，爰非屬採購人員倫理準則規範範

		圍。(3))負責政府採購案驗收人員與主辦人員如係夫妻關係，應予迴避。(4)以上皆非。
11	3	下列採購人員之行為，何者無違反採購人員倫理準則之虞？(1)於機關場所張貼旅行社廣告海報。(2)為提昇採購品質，對於未得標廠商之企劃書內容，提供予得標廠商參考。(3)因政策變更，於等標期間取消採購。(4)公開招標採分段開標，於開價格標前訂定底價。
12	3	採購人員接受與職務或利益有關廠商之廣告物價值逾500元，退還有困難者，得於幾日內付費收受、歸公或轉贈慈善機構？(1)3日。(2)5日。(3)7日。(4)10日。
13	4	下列何者正確不違採購法令？(1)於機關辦公室懸掛廠商廣告物。(2)採購人員要求得標廠商僱用採購人員親友。(3)採購人員下班後由得標廠商僱用。(4)採購人員不得從事足以影響採購人員尊嚴之活動。
14	2	在非主動求取且係偶發之情形下，採購人員不接受與職務或利益有關廠商之餽贈或招待，反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受。但下列何者為非可接受之範圍？(1)價值在新臺幣500元以下之饋贈或飲食招待。(2)利用廠商免費提供場所辦理機關餐會活動。(3)基於家庭或私人情誼所為者。(4)公開舉行且邀請一般人參加之餐會。
15	2	與職務或利益有關廠商餽贈之禮物，其價值在新臺幣多少元以下，如不接受反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受？(1)300元。(2)500元。(3)1000元。(4)2000元。
16	1	依採購人員倫理準則規定，下列何者為採購人員應有之行為？(1)努力發現真實，對機關及廠商之權利均注意維護。(2)公開招標之第3次招標仍僅2家投標不予開標。(3)重視廠商請託或關說。(4)參與廠商舉行且邀請多人參加之餐會。
17	2	A為甲建築師事務所負責人，於99年7月1日自乙市政府建設處（市政府之內部單位）建築工程科離職，嗣後乙市政府於99年12月25日升格為乙直轄市政府，在A離職未滿3年，依採購法第15條第1項規定，甲建築師事務所得參與下列何機關之採購？(1)原乙市政府建設處改制之乙直轄市政府建設局。(2)乙直轄市政府所屬公立學校。(3)升格為直轄市後之乙直轄市政府。(4)以上皆非。
18	3	甲廠商之負責人為A機關首長之表弟，下列敘述何者正確？(1)甲廠商不得參與A機關採購案之投標。(2)甲廠商得參與A機關採購案之投標，惟A機關首長應迴避。(3)甲廠商得參與A機關採購案之投標，且A機關首長無須迴避。(4)甲廠商不得為A機關採購案之分包廠商。
19	3	某甲於102年1月至107年12月任職於A機關，於108年1月至109年12月任職於B機關，110年1月迄今任職於C民間企業，以下何者為是？(1)某甲於110年3月得代理廠商向A機關接洽其於105年8月於A機關所任職務有關之事務。(2)某甲於111年3月皆不得代理廠商向A或B機關接洽任何其於A或B機關所任職務有關之事務。(3)某甲於111年3月得代理廠商向A機關接洽其於107年8月於A機關所任職務有關之事務。(4)以上皆非。
20	4	原於新任首長就職前已得標廠商之負責人為新任首長胞兄，於其胞弟就職後，以下敘述何者正確？(1)機關應補具相關文件報主管機關核定免除迴避規定之適用。(2)撤銷該廠商之得標資格。(3)機關應補具相關文件報上級

		機關備查。(4)機關於後續履約管理及驗收等採購事項執行時，新任首長應予迴避。
21	4	機關辦理採購，如於「投標廠商聲明書」要求廠商聲明其是否屬公職人員利益衝突迴避法第2條所稱公職人員及第3條所規範之關係人，遇有公職人員或關係人參與該公職人員服務機關或受其監督機關之採購，且該採購非屬公職人員利益衝突迴避法第14條第1項但書所定情形者，下列處理方式何者為誤？(1)開標前發現者，依採購法第50條第1項第1款規定，該廠商所投之標不予開標。(2)開標後發現者，依採購法第50條第1項第1款規定，不決標予該廠商。(3)決標予該廠商後發現者，依採購法第50條第2項規定撤銷決標解除契約，並得追償損失。(4)決標予該廠商後發現者，報公職人員利益衝突迴避法之主管機關核定後免撤銷決標。

是非題

編號	答案	試題
1	0	廠商因公務目的於正當場所開會並附餐飲，邀請機關派員參加時，採購人員不接受與職務有關之招待，反有礙業務執行者，仍得予接受。
2	0	採購人員有違反採購法之行為，其長官知情而不依法處置者，應一併受懲處。
3	X	採購人員辦理採購受記過處分者，與操守無關，係偶發情形，且可改善者，經機關首長或其授權人員核准者，得免喪失採購專業人員資格。
4	X	採購人員得利用共同供應契約採購其私人所需物品。
5	X	採購人員違反採購人員倫理準則之規定，無論情節大小，機關於作成適當處置前，應先將其調離與採購有關之職務。
6	X	採購法第15條第1項規定離職後之就業規範，僅適用機關承辦、監辦採購人員，該等人員之主管非所稱承辦、監辦採購人員，爰不適用其規定。
7	X	採購評選委員對於受評廠商之投標文件內容及資料，除供公務上使用或法令另有規定外，評選前應保守秘密。決標後經機關許可，始得作為學術研究等用途。
8	X	某部政務次長兼任○○社團法人董事，該法人仍可參與該部之採購，且該政務次長無需迴避。
9	X	業務部門人員僅偶而擬訂採購規範，因其非屬專責採購單位人員，故不適用採購人員倫理準則之規範。
10	0	機關辦理公開程序之採購，廠商於投標廠商聲明書聲明：「本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人」者，機關得決標予該廠商。
11	X	機關辦理公開程序之採購，廠商於投標廠商聲明書聲明：「本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人」者，機關不得決標予該廠商。
12	X	採購人員利用職務關係對廠商要求餽贈價值新臺幣200元之紀念品仍在採購人員倫理準則可允許之範圍內。
13	0	機關辦理採購作業，如遇請託、關說情形，配合「聯合國反貪腐公約國際審查各機關落實結論性意見」以書面或口頭方式向法務部廉政署或政風單位陳報。

14	0	機關辦理採購之承辦人員與廠商之負責人為夫妻關係，如承辦人未依採購法第15條第2項規定迴避，該廠商亦為得標廠商時，機關尚難據此為取消其得標資格之依據。
15	0	某鄉公所建設課辦理該鄉道路修護工程之發包，A營造廠之負責人係該建設課主管之二親等親屬，A營造廠參與該工程採購之投標，該建設課主管依採購法第15條第2項規定應行迴避。
16	X	某鄉公所建設課以公告程序辦理該鄉道路修護工程之發包，A營造廠之負責人係該建設課課長之哥哥，依採購法第15條第2項規定，A營造廠不得參加該工程採購之投標。
17	X	機關未依規定處置違反採購人員倫理準則之採購人員或處置不當者，其上級機關得通知主管機關另為適當之處置。
18	0	機關未依規定處置違反採購人員倫理準則之採購人員或處置不當者，主管機關得通知其上級機關另為適當之處置。
19	X	某機關採購主管於91年6月30日退休後，擔任A公司代表人，該公司於同年12月參加該代表人原任職機關辦理採購案之投標，該代表人未出席開標，未違反採購法第15條第1項之規定。
20	0	某機關採購主管於91年6月30日退休後，擔任A公司代表人，該公司於同年12月參加該代表人原任職機關辦理採購案之投標，違反採購法第15條第1項之規定。
21	X	於招標前，若有人不循法定程序，對預定辦理之採購事項，提出請求（例如對廠商資格、技術規範之訂定有所請求），因尚未招標，故不屬採購法第16條規定「請託或關說」之範圍。
22	0	於招標前，若有人不循法定程序，對預定辦理之採購事項，提出請求（例如對廠商資格、技術規範之訂定有所請求），屬採購法第16條規定「請託或關說」之範圍。
23	X	採購人員倫理準則所稱採購人員，指取得採購專業人員基本資格或進階資格者。
24	X	投標廠商計畫書所列協同主持人為招標機關首長之配偶，不適用採購法第15條第2項規定，該首長無須迴避。
25	0	投標廠商計畫書所列協同主持人為招標機關首長之配偶，適用採購法第15條第2項規定，該首長應行迴避。
26	X	機關發現採購人員有違反政府採購法令情事，且情節重大時，於給予申辯機會後，始得將其調離與採購有關之職務。
27	0	機關發現採購人員有違反政府採購法令情事，且情節重大時，無需給予申辯機會，即得先將其調離與採購有關之職務。
28	X	依採購法第15條第1項規定所稱承辦採購人員，包括處理訂定招標文件、招標、決標、訂約、履約管理及驗收之人員；不包括處理爭議處理之人員。
29	0	依採購法第15條第1項規定所稱承辦採購人員，包括處理訂定招標文件、招標、決標、訂約、履約管理、驗收及爭議處理之人員。
30	0	採購人員倫理準則所稱採購人員，指機關辦理採購法採購事項之人員均屬之。
31	X	業務單位承辦人員並無參加開標，雖有規劃訂定招標文件，仍不適用採購人員倫理準則。

32	X	建築師接受機關委託執行建築工程規劃設計及監造業務時，因非機關之採購人員，故不適用採購人員倫理準則之規定。
33	O	建築師接受機關委託執行建築工程規劃設計及監造業務時，準用採購人員倫理準則之規定。
34	X	機關辦理採購，如自行發現招標文件之規定或作業程序違反政府採購法令規定，但因無廠商異議，故不必改正後再辦。
35	O	機關辦理採購，於自行發現招標文件之規定或作業程序違反政府採購法令規定者，除有為因應緊急情況或公共利益之必要者外，應予改正後再辦。
36	X	採購人員如有違反法令規定情形，依個案情形，將可能負擔行政責任及刑事責任，惟尚不致構成民事責任。
37	O	採購人員如有違反法令規定情形，依個案情形，將可能負擔行政責任、刑事責任及民事責任。
38	O	業務單位承辦人員並無參加開標，但有規劃訂定招標文件，仍適用採購人員倫理準則。
39	X	依採購法第15條第1項規定，承辦、監辦採購人員離職後擔任廠商之負責人，該廠商於該人員離職後5年內不得參與其原任職機關採購之投標。
40	O	依採購法第15條第1項規定，承辦、監辦採購人員離職後擔任廠商之負責人，該廠商於該人員離職後3年內不得參與其原任職機關採購之投標。
41	O	採購法第15條第1項所稱「承辦採購人員」，包括機關首長亦為適用對象。
42	X	某機關資訊規劃處辦理資訊委外建置標案，某公司負責人為該機關綜合企劃處處長退休未滿3年，該公司不得參與該採購案；惟如該退休處長非廠商負責人，僅為投標廠商之計畫團隊成員之一，尚不違反採購法第15條第1項規定。
43	X	某機關副首長負責督導機關之採購業務，並兼任○○財團法人董事，該法人參與該機關之採購，該副首長不適用採購法第15條第2項規定。
44	O	某機關副首長負責督導機關之採購業務，並兼任○○財團法人董事，該法人參與該機關之採購，該副首長適用採購法第15條第2項規定。
45	X	C君原係機關採購單位主管，離職後3年內任職某基金會，該基金會將C君列為工作團隊成員，並代表該基金會參與其原任職機關之投標，未違反採購法第15條第1項規定。
46	O	C君原係機關採購單位主管，離職後3年內任職某基金會，該基金會將C君列為工作團隊成員，並代表該基金會參與其原任職機關之投標，違反採購法第15條第1項規定。
47	X	依公務員服務法規定，承辦、監辦採購人員離職後第5年如擔任與其離職前職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問，可能涉及罰金及徒刑之處分。
48	O	依公務員服務法規定，承辦、監辦採購人員離職後3年內如擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問，可能有罰金及徒刑之處分。
49	X	某機關首長二親等以內之親屬A員任職於廠商，但非廠商負責人，該廠商命A員參與該採購事項，機關首長不適用採購法第15條第2項迴避之規定。
50	O	某機關首長二親等以內之親屬A員任職於廠商，但非廠商負責人，該廠商命A員參與該採購事項，機關首長適用採購法第15條第2項規定。

51	X	機關公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，非屬機關權責，可不予理會。
52	O	機關公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應依刑事訴訟法第241條規定告發。
53	X	機關辦理採購經檢討屬技術服務廠商人員規劃設計錯誤、監造不實或管理不善者，僅依契約約定追究其責任即可，涉及承辦建築師、技師或技術顧問公司之責任，無需依建築師法、技師法或工程技術顧問公司管理條例之規定，提報主管機關予以懲戒，以符合一罪不二罰原則。
54	O	機關辦理採購如經檢討屬技術服務廠商人員規劃設計錯誤、監造不實或管理不善者，除依契約約定追究其責任外，如涉及承辦建築師或技師之責任者，應依建築師法、技師法規定提報該法主管機關予以懲戒。涉及技術顧問公司之責任者，另依工程技術顧問公司管理條例之規定處理。
55	X	某機關採購主管於108年2月底離職後，擔任B公司之負責人，B公司於110年3月參加該機關辦理之採購，並未違反採購法第15條第1項規定。
56	O	某機關採購主管於107年2月底離職後，擔任B公司之負責人，B公司於110年3月參加該機關辦理之採購，並未違反採購法第15條第1項規定。
57	X	採購人員為社會禮儀，逢年過節得接受與職務或利益有關廠商之價值新臺幣500元之餽贈。
58	O	採購人員不接受與職務或利益有關廠商之價值新臺幣200元之餽贈，反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受，但以非主動求取，且係偶發之情形為限。
59	X	機關辦理採購，發生無預算即先決標，或預算遭挪用致無款項及時支付廠商之情形，係為考量加速採購效率，尚屬可行。
60	O	機關辦理採購，如發生無預算即先決標，或預算遭挪用致無款項及時支付廠商之情形，應依「採購人員倫理準則」第12條第1項處置相關人員。
61	X	公職人員利益衝突迴避法第14條規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但受機關監督者，不在此限。
62	O	公職人員利益衝突迴避法第14條規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但符合該條第1項各款但書之情形者，不在此限。
63	O	採購人員有違反採購人員倫理準則之情事者，機關得依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法及其他相關規定處置。其觸犯刑事法令者，應移送司法機關處理。
64	X	依採購人員倫理準則第8條規定，不接受與職務或利益有關廠商價值在新臺幣600元以下之廣告物、促銷品、紀念品、禮物、折扣或服務，反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受。
65	O	C君原係機關採購單位主管，離職後任職某基金會，該基金會將C君列為工作團隊成員，於離職後3年內參與其原任職機關之投標，違反政府採購法第15條第1項規定。